



上海交通大学  
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY  
KOGUAN LAW SCHOOL

# 不正当有奖销售

# 有奖销售

- 第10条未给出定义
- 《规范促销行为暂行规定》（2020）第11条对有奖销售下了下列定义：
  - 经营者以销售商品或者获取竞争优势为目的，向消费者提供奖金、物品或者其他利益的行为。

# 经营者为什么实施有奖销售？

- 招揽顾客
- 返利行为
- 《规范促销行为暂行规定》（2020）第十二条 经营者为了推广移动客户端、招揽客户、提高知名度、获取流量、提高点击率等，附带性地提供物品、奖金或者其他利益的行为，属于本规定所称的有奖销售。

# 法律特征

- 有奖销售是在经营者与购买者之间进行的。
- 用于进行有奖销售的奖品（赠品）包括物品、金钱或者其他经济上的利益。
- 存在着主从双重法律关系
  - 经营者向购买者销售商品或者提供服务的关系
  - 经营者向购买者提供赠品的赠与关系
- 有奖销售的目的是为了招揽顾客。

# 为什么要规制有奖销售

管理这些有扭曲效应的销售

- 经营者之间以附赠作为促销手段会增加商业经营中的负担和混乱，扭曲本应建立在商品质量、价格和服务基础上的效率竞争。
- 不是通过提高产品、服务质量，而是通过利用消费者的投机、发财心理来推销商品，甚至推销伪劣产品。
- 规制原因：扭曲了竞争信息的传导，影响消费者的正常选择，导致畸形竞争

# 类别

- 附赠式有奖销售
- 抽奖式有奖销售

获奖条件不确定；右图的模式就属于抽奖式



# 1、附赠式有奖销售

- 《规范促销行为暂行规定》（2020）第11条：附赠式有奖销售是指经营者向满足一定条件的消费者提供奖金、物品或者其他利益的有奖销售行为。
- 其特点包含几个方面：
  1. 附赠行为具有全面性。所有购买者都能够一视同仁地获得赠品。
  2. 附赠的对象是交易相对方。
  3. 附赠品独立于主要商品，具有独立的使用价值。
  4. 赠品可以是物品、服务和有价证券等。

买剃须刀送电池这种就不满足

## 2、抽奖式有奖销售

- 《规范促销行为暂行规定》（2020）第11条：抽奖式有奖销售是指经营者以抽签、摇号、游戏等带有偶然性或者不确定性的方法，决定消费者是否中奖的有奖销售行为。
- 道德风险：
  - 不是产品作为竞争手段，而是利用消费者的占小便宜甚至喜欢赌博的心理
  - 有可能演变为变相赌博
  - 只有政府可以经营有奖募捐和彩票发售。



# 适用法律

- 有奖销售属于正当、能够促进竞争的市场营销手段。
- 《反不正当竞争法》第10条有关有奖销售的规定是：“经营者不得从事下列有奖销售：
  1. 所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖；
  2. 采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；
  3. 抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五万元。”

# 1、伪劣商品的有奖销售

- 《规范促销行为暂行规定》第十条：经营者在促销活动中提供的奖品或者赠品必须符合国家有关规定，**不得以侵权或者不合格产品、国家明令淘汰并停止销售的商品**等作为奖品或者赠品。

## 2、欺骗性的有奖销售

- 既可以是附赠式的，也可以是抽奖式的
- 禁止理由：
- 禁止情形：
  - 谎称有奖销售或者对所设奖的种类、中奖概率、最高奖金额、总金额、奖品种类、数量、质量、提供方法等作虚假不实的表示（影响兑奖）。
  - 采取不正当的手段故意让内定人员中奖。
  - 故意将设有中奖标志的商品、奖券不投放市场或者不与商品、奖券同时投放市场；故意将带有不同奖金金额或者奖品标志的商品、奖券按不同时间投放市场。
  - 其他欺骗性有奖销售行为。

# 《规范促销行为暂行规定》第13条

- 经营者在有奖销售前，应当明确公布奖项种类、参与条件、参与方式、开奖时间、开奖方式、奖金金额或者奖品价格、奖品品名、奖品种类、奖品数量或者中奖概率、兑奖时间、兑奖条件、兑奖方式、奖品交付方式、弃奖条件、主办方及其联系方式等信息，不得变更，不得附加条件，不得影响兑奖，但有利于消费者的除外。
- 在现场即时开奖的有奖销售活动中，对超过五百元奖项的兑奖情况，应当随时公示。

# 《规范促销行为暂行规定》第14条

- 奖品为积分、礼券、兑换券、代金券等形式的，应当公布兑换规则、使用范围、有效期限以及其他限制性条件等详细内容；需要向其他经营者兑换的，应当公布其他经营者的名称、兑换地点或者兑换途径。

# 《规范促销行为暂行规定》第15条

- 经营者进行有奖销售，不得采用以下谎称有奖的方式：
  - 虚构奖项、奖品、奖金金额等；
  - 仅在活动范围中的特定区域投放奖品；
  - 在活动期间将带有中奖标志的商品、奖券不投放、未全部投放市场；
  - 将带有不同奖金金额或者奖品标志的商品、奖券按不同时间投放市场；
  - 未按照向消费者明示的信息兑奖；
  - 其他谎称有奖的方式。
- 第十六条 经营者进行有奖销售，不得采用让内部员工、指定单位或者个人中奖等故意让内定人员中奖的欺骗方式。

## 2、抽奖式有奖销售

- 抽奖式的有奖销售，最高奖的金额不得超过五千元。
  - 以非现金的物品或者其他经济利益作奖励的，按照同期市场同类商品或者服务的正常价格折算其金额。
- 为什么是五千元呢？
  - **1993**年我国城镇居民人均生活费为**2337**元，农村居民人均纯收入**921**元。
- 现在改为**5万元**

# 如何认定金额？

- 《规范促销行为暂行规定》第17条：抽奖式有奖销售最高奖的金额不得超过五万元。有下列情形之一的，认定为最高奖的金额超过五万元：
  1. 最高奖设置多个中奖者的，其中任意一个中奖者的最高奖金额超过五万元；
  2. 同一奖券或者购买一次商品具有两次或者两次以上获奖机会的，累计金额超过五万元；
  3. 以物品使用权、服务等形式作为奖品的，该物品使用权、服务等等的市场价格超过五万元；
  4. 以游戏装备、账户等网络虚拟物品作为奖品的，该物品市场价格超过五万元；



5. 以降价、优惠、打折等方式作为奖品的，降价、优惠、打折等利益折算价格超过五万元；
6. 以彩票、抽奖券等作为奖品的，该彩票、抽奖券可能的最高奖金额超过五万元；
7. 以提供就业机会、聘为顾问等名义，并以给付薪金等方式设置奖励，最高奖的金额超过五万元；
8. 以其他形式进行抽奖式有奖销售，最高奖金额超过五万元。

第十八条 经营者以非现金形式的物品或者其他利益作为奖品的，按照同期市场同类商品的价格计算其金额。

# 超过五万元的奖励是否可以兑现？

- 陈悦诉沙河实业股份有限公司奖券纠纷案
- 奖品为价值8万元的车位
- 判决：
  - 该有奖销售违法，
  - 原告有获得该奖品的权利

公司声称这种抽奖无效

# 理论问题

- 五千元（**以及5万元**）固定数额是否合理？
- 案例一：“汤臣一品”为了促销，打出广告“你想成为郭敬明的邻居吗？”，“一次购买十套亿元低奢别墅的客户，可以参与抽奖，大奖为**iPhone 14 Pro Max** 一台”（价值**6万元**）。
- 案例二：教育超市为了促销决定：每购买一瓶可乐，可以参与抽奖一次，奖品为小米手机一部（价格**2000元**）。

有奖销售是否会实质扭曲消费者的选择

谢谢  
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)  
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China  
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>